

מסורת הש"ס

(א) וַיָּבֹאוּתַּם. ע"ש ב"ר ת. ע"ש; (ב) וַיִּזְמַח ט"ז; (ג) סנהדרין זמח, (ד) נָזַל ישראל ויכ"א ברמב"ם ובטור וע"ש מ"ש על הלליון סנהדרין זמח, (ה) נזיר הערוך ערך ג ו' גזאי דפאטי פ"י סרסיי וטורי השרים ובערך יחיד גרם גזירפטי פ"י רשעים; (ו) [מוסף] סוף פרק ג דכלאים; (ז) ברכות ז"ג, (ח) ב"מ"א: יעטלו המיטין גלחיו, (ט) ב"מ"א: המיטין, י"ג ב"מ"א: שטרי מלכות, (י) כ"ג הרש"ל והיעניץ מחקו,

לעזי רש"י

הזמליון. כשות.

מוסף רש"י

שנאמר כ"י ואצרוף כבור סיגין. מערובת שק (סנהדרין צח). בדיילין. המנדלים ללחש עס (שם). יהודי. נבי רוח משראל (שם). אמגושי. פרסיס מנשפין שמלעין ישראל. מנש שנת (נעל עה). פלוגתא חילת למ"ד אמגושי מנשי וליכא מ"ד גזופי ע"ס (סנהדרין שם). גזיפטרי. שופטיס ע"ס: החזקטין את ישראל תמקלות (שם). בטלי אמגושי דכתיב ואצרוף כבור סיגין. ידס וגזילס נכסות. כשאלרוף ואלתקס חוי אסיה כל דיילין. אמגושי. הנדלים מילת המקוס. סגין. כמו רב. דתמגמגין סגי (שם). הסיר ה' משפטיו. כמו שופטיי, פנה אויביו. גזיפטרי (שם). כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל. דמיון דליה מן התורה הלך אחר המיקל (ברכות יז).

רבינו הגנאל

וחה שההרב רב מנשיא לבני בי בשכר. על הכילה ועל הכשות בכרם ועל המת ביו"ט

תולין פרק עשרים שבת

הלכה ברורה. בטעמים שלא יהא זה מחלוקת: ג' עזירות. בשחד ישפוטו במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו: ג' פורעניות. שדה תחרש עיין תהיה ולבמות יער: ויועליך כפסחלה. ואחר כך יקרא לך עיר הדקש לשרות זה שכינה: אי בטלי יחירי. ישראל מתייהרים בצלורית ובמלבושי יהירות כפרשים הללו: בטלי אמגושי. יעטלו מסיתים ומדיחים (ה) המשניאים אותנו: סגין. הם גסי הרוח שמגדלין ענמן לשון ישגה מאלד (איז ח) ואלח"כ ואסירה כל בדיליך אלו אותס (ה) המבדילים שוגאי ישראל מן הקצ"ה בשקריהם ובפחזותם: בטלי דייני. רשעים מישראל שמטין דין: בטלי. מעל ישראל: גזירפטי. נוגשי שטרי עובדי כוכבים (י) שנעשו מקל לחוניהם. לשמסיהן נותנין יד והיין להן לחזק לומר לא אהיה שליח ואומין את פלוני לצ"ד אם לא תרצה שבר ואחר פסק דין לא ארדנו ליכנס למשכנו: בטט מושלים. מקל אגרופין של מושלים היינו דיינים רשעים שת"מ שנמשפחותם להם למקל ולאגרוף שעל ידיהם היו מעמידין אותן ומחפין עליהם ועושין סניגורין לדבריהם: לדייני צור. שבהבטחת אותן ת"מ מעמידין דייני צור לדון את כל הצא והרצה דייני שאין גמלים צהן ומטין אותן: כפיסס נגואלו דזס אלו הדיינין. שכפיהן פשוטין לקבל שוחד ומטין את הדיו וטוטלין ממון מן העגלים שלא כדין ונותנו לשנגדו והדיין הוא כנוטל נשמתו: סופרי הדיינין. שכותבין שמטות של רמיה: עורכי הדיינין. מלמדיון את בעלי דינין לטעון: עמו. מכלל דעד השתא לא: וזה לחשן המשפט. שכנגד הלז שהיה גדול ממנו וקודם למשה נגליח שכינה על אהרן כדמכדי (שמואל ב ז) הנגלה נגליתי אל בית אבין ונאמרה לו נבואה של מנרים הכתובה אילן הוא ואינו כלאים בכרם: ולישלח להו. כד היתר זה: כדרמי כר יחזקאל. כךך עליה חוט או משיחה: ומשני לפי שאינן בני תורה. ומקילי טפי: עירצובא. כלאים וקי"ל בצרכות צפרק כילד גבי ערלה וה"ה לכלאים שאף היא מנזה התלויה צארך ואינה נוהגת מן התורה אלא צארך: יחיז פרוטה למינוק נכרי. קסצר צחון לארץ שרי ומיהו כל כמה דאפשר משני שלא ילמדו להקל: ולא

ושמח בלבו וזה לחשן המשפט על לבו: שלחו ליה בני בשכר ללוי כילה מהו כשותא בכרמא מהו מת ב"ט מהו אדאזיל נח נפשיה דלוי אמר שמואל לרב מנשיא אי חכימת שלח להו שלח להו כילה חזרנו על כל צידי כילה ולא מצינו לה צד היתר ולישלח להו כדרמי בר יחזקאל לפי שאינן בני

תורה כשותא בכרמא עירבובא ולישלח להו כדר"ט דתניא כ"כישות ר' טרפון אומר אין כלאים בכרם וחכמים אומרים כלאים בכרם וקי"ל כ"כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל לפי שאינן בני תורה מכריז רב האי מאן דבעי למיזרע כשותא בכרמא ליזרע רב עמרם חסידא מגיד עילוייה רב משרשיא יחיב ליה פרוטה לתינוק נכרי וזרע ליה וליתן ליה לתינוק ישראל אתי למיסרך וליתן ליה לגדול נכרי אתי לאיחלופי בישראל מת שלח להו מת לא יתעסקו ביה לא יהודאין ולא ארמאין לא ביום טוב ראשון ולא ביום טוב שני איני והאמר רבי יהודה בר שילת אמר רבי אסי עובדא הוה בבי כנישתא דמועון ביום טוב הסמוך לשבת ולא

תולין פרק עשרים שבת

קלמ'.

וְלַיִשְׁרָאֵל דָּהּוּ בַר"מ. הא לא פריך לישלח להו כר' יאשיה דאמר אינו חייב עד שזרע חטה ושעורה וחרטל במפולת יד דשמא הם לא שאלו כשותא בכרמא מהו אלא היכא שעשה כדין איסור כלאים ג' מינים כאחד ועוד שמא לא ס"ל כר' יאשיה ואע"ג דקי"ל כר' יאשיה בספ"ק דקדושין (דף נט.) אי"ל לא להריתו טו [נלא] קי"ל כר' יאשיה ואמר נמי בצרכות פרק מי שמטו (דף כז.) נהוג עלמא כמלת סגי כר' אילעי צראשית הגז כרבי יאשיה בכלאים כר' יהודה צן צמירא דצדכי תורה מיהו י"ל שלא היו סבורין כן^א דהא קאמר נמי נהוג כרבי יהודה דצדכי תורה^ב ואפ"ה פליגי עליה אמוראי טובא בשמעתא דהתם וקאמר נמי כרבי אילעי צראשית הגז דאמר אינו נוהג אלא צארך ואפ"ה אמרינן צחולין צשליהי פ' הזרוע (דף קלג.) אמר רב חסדא האי טבאח דלא מפריש מתנתא ליהוי צשמתא דה' אלהי ישראל ואמר נמי דרצח קנים אטמא ואפילו רב נחמן גופיה דאמר נהוג עלמא כמלת סגי אמר התם דקנים גלימא וא"ת נהי דלא ס"ל כר' יאשיה מ"מ לישלח להו כרבי יאשיה דכל המיקל צארך הלכה כמותו בחו"ל וי"ל דלא צייד למימר הכי אלא צמין של איסור דהמתירו חושבו מין היתר צארך הלכה כמותו צחו"ל אכל דצדכ שאינו תלוי אלא בזריעה חטה ושעורה וחרטל במפולת יד צהא לא אמר הלכה כמותו צחו"ל. מ"ר:

רב עמרם חסידא מנגיד עולה

רב משרשיא יחיב ליה פרוטה

לנכרי בוי. קשיא לא אמאי הא אמרינן לעיל דהלכה כר"ט דמיקל צחו"ל וצריך לומר דצמקומם לא היו בני תורה: **וְלַיִתָּן לַיה** לתינוק ישראל. אומר רבי שקצלה הוא צדינו

זזה המקשה רב אחא בר יעקב והיינו הא דאמר צעירוצין צשליהי בכל על הכוס ציוה"כ דמפרש התם דלא אפשר דהיכי ליעביד כו' ליתציה למינוק לית הלכתא כרז אחא בר יעקב דילמא אתי למיסרך ולא מצינו צמקוס אחר דאית ליה לרב אחא האי סברא וי"מ דהוא ההוא דפ' צתרא דנדה (דף סז:) דלחקין' ציממא דתמיתא משום גנבי ולא חיישין לסרך צתה צמקוס לורך ולא נהירא דמאי שגא דנקיט טפי רב אחא בר יעקב מכל שאר אמוראי דהתם ועל ההיא דהתם אומר ר"ת שמותר ליתן למינוק לשמות כוס של צרכה כי מיקלט מילה ציוה"כ ולא חיישין דילמא אתי למיסרך כיון שאין זה מנהג [צקצוע] ולא דמי לכוס דיוה"כ דאי הוו יחיבי ליה אתי למיסרך אף כשיהיה גדול כיון שעושין מנהג לשמות בכל שנה ושנה ציוה"כ: יוס

תורה כשותא בכרמא עירבובא ולישלח להו כדר"ט דתניא כ"כישות ר' טרפון אומר אין כלאים בכרם וחכמים אומרים כלאים בכרם וקי"ל כ"כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל לפי שאינן בני תורה מכריז רב האי מאן דבעי למיזרע כשותא בכרמא ליזרע רב עמרם חסידא מגיד עילוייה רב משרשיא יחיב ליה פרוטה לתינוק נכרי וזרע ליה וליתן ליה לתינוק ישראל אתי למיסרך וליתן ליה לגדול נכרי אתי לאיחלופי בישראל מת שלח להו מת לא יתעסקו ביה לא יהודאין ולא ארמאין לא ביום טוב ראשון ולא ביום טוב שני איני והאמר רבי יהודה בר שילת אמר רבי אסי עובדא הוה בבי כנישתא דמועון ביום טוב הסמוך לשבת ולא

עין מושפט נר מצוה

טו א מיי פכ"ג מהל' סנהדרין הלכה ט סמג לאין רו בוט"ע ח"מ פ"ח סעיף ב:

טו ב מיי פ"י מהל' מתנות עניים הלכה א סמג עשין קסג טור י"ד פ"י רמז:

תורה אור השלם

1 שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט זאת כל הישרה יעקשה: בנה ציון בדמים וירושלם בעולה: ראשיה בשחד ישפטו ובחוקיה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל יי ישענו לאמר הלוא יי בקרבנו לא תבוא עליו רעה: מכה ג ט-יא 2 לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה ודר נביות לבמות יער: מכה ג ב

3 ואשיחיה יי עילף ואצרוף כבור סיגין ואסירה כל בדיילין: ישעיהו א כה 4 ציון במשפט תפודה ושיקרה בצדקה:

ישעיהו א כז 5 הסיר יי משפטיון פנה איבך מלך ישראל יי שפחותיכם: ישעיהו א כה 6 שבר יי מטה רשעים שבט משלימו:

ישעיהו יד ה 7 כי כפיכם נגאלו בדם ואצבעותיכם בעון שפחותיכם דברו שקר לשונכם עולה תהמה: ישעיהו טז ג 8 ברכת אביון גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם תהיון לראש יוסף ולקדקד גזיר אחיה:

בראשית מט כו 9 וישא משאת מותא פניו אלהם ותרב משאת בננימן ממשאת כלם חמש ידות וישתו וישכרו עמו:

בראשית מג לד 10 ויחר אף יי במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הזה הוא יצא לקראתך ויךך ושמת בלבב: שמות ד יד

מוסף תוספות

א. שבימי האמוראים אלא דבתר הכי נהוגו כותייתו. מוס' הל"ש. ב. דלא מקבילי טומאה. מוס' הל"ש. ג. רב אחא בר יעקב דליטב' מוס' הל"ש.